

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 65804/2020 R.G.T.

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Nanni, come da procura in
atti;

ricorrente

E

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi, come da procura
in atti;

resistente

Con l'intervento del P.M.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia **Per_1** il 29.1.1988, e di avere ottenuto la separazione da questo Tribunale con decreto di omologa del 9.3.2007 (in atti), chiedeva lo scioglimento del matrimonio senza alcuna somma a titolo di mantenimento della figlia e della moglie.

Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva un assegno divorzile non inferiore ad euro 900,00 mensili e, in via subordinata, la conferma dell'assegno già statuito in sede di separazione (euro 400,00 mensili) come rivalutato (euro 478,00 mensili).

In sede presidenziale veniva confermato l'assegno per la moglie di cui alla separazione e revocato quello già disposto a carico del padre per la figlia, incontestatamente autonoma.

Con provvedimento del 12.12.2022 veniva disposto quanto segue: “ ... *vista la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal **Pt_1** del 7.9.2022, e fondata sulle sue peggiorate condizioni economiche per le conseguenze dovute ad un ictus emorragico di natura embolica nel dicembre 2021, con la quale il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno previsto per la moglie (pari ad euro 473,00 mensili, come rivalutato, come da estratto conto della **CP_1** in atti) o la sua riduzione ad euro 150,00 mensili; vista la difesa della **CP_1** la quale chiedeva la conferma dell'assegno vigente, data la seppure lenta ripresa dell'ex coninge e, comunque, la possibilità per lo stesso*

di avvalersi del SSN e dei benefici derivanti dalla invalidità, che risultava essere stata chiesta fin dal febbraio 2022 (cfr. domanda, in atti); esaminati gli atti; viste le certificazioni mediche in atti del Pt_1 che attestano il grave intervento e le invalidanti conseguenze susseguite, consistenti in una riabilitazione in un centro specializzato per trattamento cardiorespiratorio, con postumi relativi a difficoltà motorie, deficit attentivi associati a lievi asimmetrie esplorative sn (cfr. certificato dell'8.6.2022, in atti); viste le inevitabili spese che, pure, a detto intervento sono seguite, come quella per l'assistenza domiciliare di euro 600,00 mensili (cfr. denuncia di rapporto di lavoro all' in atti) o per la fisioterapia, pari ad euro 1.600,00 mensili (cfr. ricevute ed estratto conto, in atti); rilevato che la pensione integrativa del Pt_1 è aumentata da pochi mesi da euro 98,00 mensili (cifra indicata nel ricorso) ad euro 388,00 mensili, mentre la sua pensione ammonta ad euro 2.000,00 mensili circa (dato non mutato rispetto all'inizio del giudizio), tutto come da estratto conto, in atti; rilevato che, ad oggi, la pensione di invalidità non risulta essere stata riconosciuta al Pt_1 visto il saldo di conto corrente del ricorrente a settembre 2022 pari ad euro 76.200,00 (diminuito rispetto a quello indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 2.5.2021, in atti di euro 85.147,00, ma pur sempre ingente); rilevato che la CP_1 risulta avere un reddito di base pari ad euro 1.100,00 mensili circa, come da estratto conto, in atti, come già emerso; ritenuto, ciò premesso, che occorre riconsiderare l'assegno per la moglie, alla luce della valutazione complessiva delle condizioni patrimoniali delle parti come sopra esposte, riducendo l'assegno ad euro 300,00 mensili, oltre a far data dalla domanda (deposito del ricorso, 7.9.2022), P.Q.M. il Giudice, a modifica dell'ordinanza presidenziale, così provvede: diminuisce l'assegno già previsto in favore della CP_1 e a carico del Pt_1 ad euro 300,00 mensili, oltre a far data dalla domanda (deposito del ricorso, 7.9.2022)..." .

In questo giudizio è già stata emessa sentenza di divorzio.

Ebbene, residua la domanda relativa all'assegno divorzile chiesto dalla CP_1
Quanto agli aspetti economici ulteriori a quelli ora esposti, e valutati per il Pt_1 i
CU 2023 e la dichiarazione dei redditi 2022 e per la CP_1 l CU 2023, in atti, si osserva
quanto segue:

il Pt_1 risulta ad oggi avere una pensione pari ad euro 2.169,00 netti mensili calcolati
su 12 mensilità dall' oltre a quella privata detta, e convive da tempo con la sua
nuova compagna in un immobile di proprietà della stessa (cfr. dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, in atti);

la CP_1 risulta, invece, svolgere attività lavorativa per l' Organizzazione_3
[...], con un reddito attualmente pari ad euro 1.667,00 netti mensili calcolati su 12
mensilità, oltre ad essere da anni onerata del mutuo della casa dove vive, di sua
proprietà, pari ad euro 726,00 mensili (oltre ad euro 110,00 mensili a titolo di
assicurazione), come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, atto di compravendita
e attestazione della società di assicurazione, in atti, oltre che da tempo di una rata di
finanziamento pari ad euro 269,00 mensili, risultando anche comproprietaria per 1/3 di
un immobile sito in Ardea, loc. Tor San Lorenzo, (RM).

Ebbene, la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata in ordine all'assegno
divorzile rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa
la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti
dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.

Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile,
nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva

la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma *“più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ...dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”* rilevava come *“lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”*, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners), che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare *“...l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”*.

Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò *“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”*); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando *“il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”*. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato *“a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti...dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”*, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente

l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (*“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”*) ed alla età (*“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”*).

Ciò premesso, valutati gli attuali redditi delle parti, valutata la lunga durata del matrimonio (22 anni), la nascita di una figlia, la progressione lavorativa del marito, valutate anche le spese a carico di ciascun ex coniuge, sopra dettagliatamente riportate, nonché la circostanza che il **Pt_1** non ha spese abitative e che la **CP_1** ben potrebbe trarre reddito dall'immobile sito in località turistica, nulla essendo stato dimostrato dalla stessa circa le dedotte difficoltà con i fratelli coeredi e comproprietari sulla gestione di detto cespite, si ritiene di confermare, a titolo di assegno divorzile, la somma allo stato vigente di euro 300,00 mensili di cui all'ordinanza del 12.12.2022, oltre **fin** qui maturato e per il futuro, da corrispondere da parte del **Pt_1** alla **CP_1** entro il g. 5 di ogni mese.

Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- determina un assegno divorzile per la *CP_1* a carico del *Pt_1* pari ad euro 300,00 mensili, a conferma della somma già statuita con ordinanza del 12.12.2022, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (la somma mensile dovrà essere corrisposta dal *Pt_1* alla *CP_1* entro il g. 5 di ogni mese);
-spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, 4.12.2023

IL GIUDICE REL.

Dott.ssa Francesca Cosentino

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marta Ienzi